[٥] أَبْوَابُ الْعِيْدَيْنِ *

سهر

(١) بَابٌ فِي الْمَشْيِ يَوْمَ الْعِيْدِ

٥٢٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيْدِ مَاشِيًا، وَأَنْ تَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «الْعِيْدَيْنِ»: [عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ].

سهر: قوله: أبواب العيدين: قيل: سمي العيد عيدًا؛ لأنه يعود ويتكرّر لأوقاته، وهذا الوجه عام يصدق على المواسم الأخر أيضًا، فزاد بعضهم قيدًا آخر، وقال: يعود بالسرور والفرح، والفرح والسرور في عيد الفطر؛ لشكر نعمة تمام الصيام، وفي الأضحى؛ لنعمة تمام الحج بالوقوف بعرفات الذي هو عمدة أركانه، والجمعة التي هي في كل أسبوع شكر لنعمة صلوات الأسبوع، فوضعوا لشكر كل طاعة عيدًا حتى يكون سببًا لمزيدها بحكم ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ (إبراهيم: ٧)، وأما الزكاة فلما لم يكن لأدائها وقت معين و لم يتفق فيها اجتماع، لم يقع لشكر تمامها عيد مناسب، كذا قالوا. وقال بعضهم: سمي العيد عيدًا تفاؤلاً، يعني يرزق البقاء، ويعود في العام القابل، كما سمّيت القافلة قافلة في ابتداء خروجها؛ تفاؤلاً لقفولها أي رجوعها شاملة.

وصلاة العيدين فرض على مذهب أبي حنيفة كالجمعة، وفي رواية: واجب، وقال: تسميتها بالسنة من جهة ثبوته من دون الكتاب، وعند صاحبيه سنة، وعند الشافعية: نفل، وجعلوه أفضل النوافل، وفي قول لهم سنة مؤكدة، وقال مالك: سنة واجبة، ولعل الوجوب هناك بمعنى التأكيد، ويحتمل أن يكون المراد ما ذكر في مذهب أبي حنيفة، وعند أحمد: فرض عين كما عند أبي حنيفة ﷺ، والصحيح عنده: أنها فرض كفاية.

قوله: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيًا: وعليه العمل عند الحنفية، قال في متن "الدر المختار": ندب يوم الفطر أكله حلوًا واستياكه واغتساله وتطييبه ولبس أحسن ثيابه وأداء فطره، ثم خروجه ماشيًا إلى الجبّانة، والخروج إليها سنة وإن وسعهم المسجد الجامع.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَسْتَحِبُّوْنَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ إِلَى الْعِيْدِ مَاشِيًا،* وَأَنْ لَا يَرْكَبَ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ.

(٢) بَابٌ فِي صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ (عرف)

٥٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﷺ يُصَلُّوْنَ فِي الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُوْنَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، أَنَّ صَلَاةَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَيُقَالُ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ. (شيخ)

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: « مَاشِيًا»: [وَأَنْ يَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ لِصَلَاةِ الْفِطْرِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَرْكَبَ...].

عرف: **الوقت المسنون لخطبة العيدين**: قوله: باب في صلاة العيدين قبل الخطبة: السنة الخطبة بعد العيدين، وتلقاه الأمة بالقبول، وخالفها مروان؛ فإنه كان يهجو في خطبته علياً ﷺ، واستنكره الناس، وكانوا لا يسمعون الخطبة، فقدم الخطبة ليستمعوها، وكانت خطبة الجمعة أيضاً بعدها، إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب فنفر الناس كلهم؛ زعماً منهم أن سمع الخطبة ليس بحتم، فبقي اثنتا عشرة نفساً حوله عليه الصلاة والسلام، فقدمها النبي ﷺ كما في "مراسيل أبي داود"، وثبت عن عثمان ﷺ أيضاً تقديم الخطبة على صلاة العيد؛ ليدرك الناس صلاة العيد.

شيخ: قوله: ويقال إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم: كان مروان بن الحكم ظالمًا فحاشا مستدبرًا عن سنته عليه السلام، وكان يسبّ الناس في المجامع مثل الجمعة والأعياد، والناس كانوا لا ينتظرون بعد الصلاة إلى الخطبة؛ لسبّه في أثناء الخطبة، فلذا قدّم الخطبة على الصلاة؛ لئلا ينتشر الناس، وكانوا ينتظرون للصلاة لا محالة.

(٣) بَابُ أَنَّ صَلَاةَ الْعِيْدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ عرف

٥٢٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنهما قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَحَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، أَنْ لَا يُؤَذَّنَ لِصَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ، وَلَا لِشَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ.

عرف: **الإجماع على صلاة العيدين من غير أذان وإقامة**: قوله: باب إلخ: هكذا عمل الأمة المحمدية، ولا يقال: إن الأذان والإقامة أمران حسنان، فأي حرج فيهما؟ فإنه قد ثبت منه عليه الصلاة والسلام صلاة العيدين تسع سنة، وما ثبتا عنه، وشبيه من هذا ما روي أن عليّاً رضي الله عنه أتى المصلى، فوجد رجلاً يتطوع فنهاه، فقال الرجل: أُعذّبُ على صلاتي، فقال علي رضي الله عنه: إنك تُعذّب على خلافك السنة. وفي كتب الشافعية: يجوز في صلاة العيد أن ينادى في الأسواق بـ"الصلاة جامعة"، وقاسوا على ثبوتها في صلاة الكسوف، أخرجه مسلم: بعث النبي ﷺ منادياً بـ"الصلاة جامعة" فاجتمعوا إلخ، وليس هذا في كتبنا، وأذن وأقام ابن الزبير رضي الله عنهما، وما وافقه الأمة.

فائدة: قال الحذاق: إن البدعة ليست إلا سيئة.

* * * *

(٤) بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيْدَيْنِ عرف

٥٢٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِـ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وَ﴿هَلْ أَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ﴾، وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَيَقْرَأُ بِهِمَا. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَهٰكَذَا رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمِسْعَرٌ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ مِثْلَ حَدِيْثِ أَبِي عَوَانَةَ. وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ فَيُخْتَلَفُ عَلَيْهِ فِي الرِّوَايَةِ، فَيُرْوَى عَنْهُ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ ﷺ. وَلَا يُعْرَفُ لِحَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِيْهِ. وَحَبِيْبُ بْنُ سَالِمٍ هُوَ مَوْلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ ﷺ، وَرَوَى عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ ﷺ أَحَادِيْثَ.

سهر: قوله: فيختلف عليه: أي اختلف أصحاب ابن عيينة على ابن عيينة، والاختلاف إنما هو في زيادة لفظ "أبيه" بين حبيب بن سالم والنعمان بن بشير. (التقرير)

عرف: عدم سقوط الجمعة عند اجتماع العيد والجمعة: قوله: باب إلخ: حديث الباب يفيد في مقابلة من يدعي العمل بالحديث؛ فإنه يقول: إذا اجتمع العيد والجمعة فالجمعة عفو، ومرفوع الباب يرد عليهم، ولا مرفوع لهم، نعم ثبت ما قالوا عن ابن الزبير ﷺ وبعض التابعين، وأما ما في "البخاري" عن عثمان ﷺ أنه صلى العيد، ثم قال للناس: من أراد أن يذهب فليذهب، فليس مراده العفو عن أهل المِصر، بل الإجازة لأهل القرى الذين اجتمعوا.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ نَحْوُ رِوَايَةِ هَؤُلَاءِ. وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ بِـ﴿ق﴾ وَ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾، وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ.

٥٢٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ رضي الله عنهما: مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى؟ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ بِـ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ﴾ وَ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾.

أبو واقد

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٥٢٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَأَبُو وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ رضي الله عنه اسْمُهُ الْحَارِثُ بْنُ عَوْفٍ.

* * * *

(٥) بَابٌ فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ عرف

٥٣٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو عَمْرٍو الْحَذَّاءُ الْمَدِينِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ.

عرف: **الاختلاف في عدد التكبيرات الزائدة**: قوله: باب إلخ: قال أئمتنا الثلاثة وسفيان الثوري ﷺ: إن التكبيرات الزوائد ستة: ثلاثة في الأولى قبل القراءة، وثلاثة في الثانية بعدها، وقال مالك وأحمد والشافعي ﷺ: الزوائد اثنتا عشرة تكبيرة قبل القراءة، سبعة في الأولى، خمسة في الثانية.

حكم تكبير الركوع في الركعة الثانية من العيد: **مسألة**: في كتب الأحناف: إن تكبير الركوع في ثانية العيد واجب، بخلاف سائر الصلوات، فإنه سنة فيها، ولو ترك التكبير في ثانية العيد تلزم سجدة السهو، ثم قالوا: إن لزمته سجدة السهو لا يسجد له؛ مخافة اختلاط القوم.

أدلة الأحناف في تكبيرات العيدين: وأما الأدلة في مسألة الباب فلهم حديث الباب، وفي سنده كثير بن عبد الله، وهو متكلم فيه، وحسّنه الترمذي والبخاري وابن خزيمة، وجرحه أحمد بن حنبل ﷺ، وقال الحافظ أبو الخطاب بن دحية المغربي: إن أقبح الأحاديث التي أخرجها الترمذي وحسنها رواية كثير بن عبد الله في تكبيرات العيدين، وأما ابن دحية فمتكلم فيه، فقيل: إنه وضّاع، ولكني لا أسلمه، نعم إنه رجل غير مبال، وقيل: إن سلطان عصره قال له مختبراً إياه: صنف التخريج على كتاب شهاب القضاعي، فشرحه ابن دحية، ثم قال السلطان: إني فقدته، فصنف كتاباً آخر على الشهاب القضاعي فصنف كتاباً، وكان بين كتابيه تفاوت بعيد وتخالف، فعلم السلطان أنه غير مبال، فعزله عن الدرس، وأيضاً لابن دحية كتاب "التنوير في مولد البشير والنذير" لإثبات الميلاد الذي شاع في هذا العصر، وأحدثه صوفي في عهد سلطان إربل سنة ٦٠٠، ولم يكن له أصل من الشريعة الغراء، ولم يكن التصنيف في هذه البدعة يليق بشأن الحفاظ والمحدثين.

وللشوافع حديث آخر أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﷺ بسند قوي، وصححه البخاري، كما نقل الترمذي في "العلل الكبرى": سألت البخاري عن مختاره في تكبيرات العيدين، فاختار اثنتي عشرة تكبيرة؛ بناءً على ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص ﷺ. وأما أدلتنا [ولنا عمل ابن مسعود ثم رفعه] فمنها: ما في "سنن أبي داود" عن أبي موسى الأشعري ﷺ، وقال: "كان يكبر أربع تكبيرات"، وضم بها تكبيرة التحريمة الأولى، =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ جَدِّ كَثِيْرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وَهُوَ[عرف] أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَاسْمُهُ[عرف] عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ ﷺ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ.

وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّهُ صَلَّى بِالْمَدِيْنَةِ نَحْوَ هَذِهِ الصَّلَاةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ، وَبِهِ يَقُوْلُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

وَرُوِيَ[سهر] عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي التَّكْبِيْرِ فِي الْعِيْدَيْنِ: تِسْعَ تَكْبِيْرَاتٍ، فِي الرَّكْعَةِ

سهر: قوله: وروي عن ابن مسعود: وجاء في بعض الروايات: "أن ابن مسعود كان يكبّر في العيدين تسعًا، أربعًا قبل القراءة، ثم يكبّر فيركع، وفي الثانية يقرأ فإذا فرغ كبّر أربعًا ثم ركع"، رواه عبد الرزاق في "مصنفه" عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود، وروي أيضًا نحوه عن ابن عباس وأنس والمغيرة بن شعبة، =

عرف = وتكبيرة الركوع في الثانية، والحديث قوي مرفوع، وفيه أبو عائشة، وقيل: إنه مجهول الحال، ولكنه خطأ، والحق إنه ثقة، وهو والد محمد بن أبي عائشة وموسى بن أبي عائشة، وأعلى ما في الباب لنا ما هو من إجماعيات عمر، رواه إبراهيم النخعي مرسلاً بسند قوي في "معاني الآثار"، ويفيدنا - أي الأئمة الأربعة - في تكبيرات الجنازة أيضاً، ولنا حديث آخر قولي قوي، ما تمسك به أحد من أصحابنا، ويفيدنا في تكبيرات العيدين والجنازة، أخرجه في "معاني الآثار" عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ، ورجال الحديث كلهم معروفون إلا وضين ابن عطاء، ووثقه الحافظ؛ فإنه أخرج من الطحاوي رواية تدل على التسليمتين في الوتر، وفي سنده وضين بن عطاء، ووثقه الحافظ كما مر في الوتر آخر استدلال الحفاظ.

وأما اثنتا عشرة تكبيرة فجائزة عندنا؛ فإن في "النهاية": إن أبا يوسف ﷺ أتى بها حين أمره هارون الرشيد، ولا يتوهم أنه كان من أولي الأمر؛ فإنه لو كان غير جائز عنده كيف اتبعه وإن كان والي الأمر؟ فلا بد من أن يقال: إنه قائل بجوازها، وأيضاً في "الهداية": لو زاد الإمام التكبيرات على الستة يتبعه إلى ثنتي عشرة تكبيرة، فدل على الجواز، ولقد صرح محمد في "موطئه" بجوازها؛ فإنه قال: وما أخذت به فهو حسن.

رد قول الإمام الترمذي ﷺ: قوله: هو أحسن شيء روي إلخ: ليس أحسن شيء هذا، بل ما في "أبي داود" عن ابن عمرو بن العاص ﷺ.

قوله: واسمه عمرو بن عوف المزني: أي اسم جده.

الْأُوْلَى خَمْسَ[حلي] تَكْبِيْرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَبْدَأُ بِالْقِرَاءَةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا مَعَ تَكْبِيْرَةِ الرُّكُوْعِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هَذَا، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوْفَةِ، وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ.

سهر = وفي "سنن أبي داود": أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن يمان، كيف كان رسول الله ﷺ يكبّر في الأضحى والفطر؟ قال أبو موسى: كان يكبّر أربعًا تكبيرَه على الجنائز، فقال حذيفة: صدق، فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبّر بالبصرة حيث كنت عليهم واليًا، كذا في "شرح الموطأ" لعلي القاري، قال محمد في "الموطأ": قد اختلف الناس في التكبير في العيدين، فما أخذت به فهو حسن، وأفضل ذلك ما روى ابن مسعود أنه يكبّر في كل عيد تسعًا: خمسًا وأربعًا، فيهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع، ويوالي بين القراءتين، ويؤخّرها في الأول، ويقدّمها في الثانية، وهو قول أبي حنيفة. وروى محمد في "كتاب الآثار" عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

حلي: قوله: خمس تكبيرات قبل القراءة: قلت: أي مع تكبير الركوع كما رواه عبد الرزاق مفصلاً هكذا، ففي هذا التعبير نوع مسامحة. (شرح أبي الطيب) وهذا حجة الحنفية.

* * * *

(٦) بَابٌ لَا صَلَاةَ قَبْلَ الْعِيْدَيْنِ وَلَا بَعْدَهَا عرف

٥٣١ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍو وَأَبِي سَعِيْدٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَقَدْ رَأَى طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الصَّلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ وَقَبْلَهَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ.

٥٣٢ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ - وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ عِيْدٍ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَهُ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

عرف: **كراهة النفل قبل العيدين**: قوله: باب إلخ: عندنا تكره الصلاة قبل العيدين في البيت والمصلى، وفي "البحر": لا يصلي الإشراق أيضاً من يعتادها، وأما بعد العيد فيصلي في البيت ما شاء من النافلة، رأيت في بعض الآثار أن عليّاً ﷺ مر على رجل يصلي بالمصلى فنهاه، فقال الرجل: أيعذبني الله على الصلاة؟ قال عليّ ﷺ: نعم، يعذب الله على خلاف السنة.

* * * *

(٧) بَابٌ فِي خُرُوْجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيْدَيْنِ عرف

٥٣٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ - وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ - عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُخْرِجُ الْأَبْكَارَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيْدَيْنِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى، وَيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ، سهر قوت عرف سهر قوت سهر سهر عرف سهر

سهر: قوله: الأبكار: البكر العذراء، والجمع الأبكار. (القاموس) قوله: والعواتق: جمع عاتق، هي من بلغت الحلم أو قاربته، فعتقت عن قهر أبويها باستحقاق التزوج أو الكريمة على أهلها، كذا في "المجمع"، أو عتقت عن خدمة أبويها. قوله: وذوات الخدور: جمع خدر - بكسر معجمة - الستر أو البيت، والمراد من يقل خروجهن من البيوت. (مجمع البحار) قوله: والحيض: [بضم حاء وتشديد ياء جمع حائض.]

قوله: فيعتزلن الحيض: هذا من باب "أكلوني البراغيث"،[أقول: هذا على النسخة التي فيها "الحُيض" مؤخر عن الفعل، أما التي هو فيها مقدم عنه، فظاهر أنه ليس من بابه، أبو داود. (الثواب الحلي)] والأمر بالاعتزال، إما لئلا يلزم الاختلاف بين الناس من صلاة بعضهم وترك صلاة بعضهم، أو لئلا يتنجّس الموضع، أو لئلا تؤذي إن حدث أذى منها. (عمدة القاري) قوله: دعوة إلخ: [كالاجتماع لصلاة الاستسقاء ونحو ذلك.]

قوت: قوله: والعواتق: جمع عاتق، وهي المرأة الشابة أول ما تدرك، وقيل: هي التي لم تَبِنْ من والديها، ولم تزوَّج بعدَ إدراكها، وقيل: هي التي قاربت البُلوغ. وقال ابن السكيت: هي ما بين أن تدرك إلى أن تعْنَسَ ولم تزوَّجْ. قوله: وذوات الخدور: جمع خدر، بكسر الخاء، وهي ناحية في البيت يجعل عليها ستر، فتكون فيه الجارية البكر وهي مخدرة، أي خدرت في الخدر، وقيل: الخِدْر: البيت.

عرف: **حكم خروج النساء في العيدين**: قوله: باب إلخ: أصل مذهبنا جواز خروج النسوان للعيدين، ونهى أرباب الفتوى، وفي مذهب غيرنا تضييق مما في مذهبنا، وأما من يدَّعي العمل بالحديث، فيطعن على الأحناف على منعهم النسوان من خروجهن إلى المصلى والمساجد، وهذا من قلة التدبر، ونقل أصل مذهبنا العيني من "التوضيح على البخاري" للشيخ سراج الدين بن الملقن تلميذ المغلطائي الحنفي, أقول: لقد أبعد العيني في النجعة، والحال أن المسألة مذكورة في "الهداية" وقالا: يخرجن في الصلوات كلها؛ لأنه لا فتنة لقلة الرغبة، فلا يكره كما في العيد. وكذلك روي في الخروج إلى العيد في حاشية "الهداية" من "المبسوط".

شرح كلمات الحديث: قوله: والعواتق: جمع عاتق، وإنما يقال: العاتق؛ لأنها عتقت عن خدمة الوالدين. "والحُيَّض": والمراد منهن ذوات الطمث؛ لقرينة "ويعتزلن المصلى"، وأما لفظ "الحُيَّض" فجمع حائض لا حائضة.

المراد بـ"دعوة المسلمين": قوله: يشهدن دعوة المسلمين: لا يستدل بهذا على الدعاء المعروف في زماننا بعد =

قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: «فَلْتُعِرْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا».
سهر — قوت — من الإعارة

٥٣٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ بِنَحْوِهِ. وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ ﵄.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيْثِ، وَرَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُرُوْجِ إِلَى الْعِيْدَيْنِ، وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ. وَرُوِي عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: أَكْرَهُ الْيَوْمَ الْخُرُوْجَ لِلنِّسَاءِ فِي الْعِيْدَيْنِ، فَإِنْ أَبَتِ الْمَرْأَةُ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ فَلْيَأْذَنْ لَهَا زَوْجُهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي أَطْمَارِهَا وَلَا تَتَزَيَّنْ، فَإِنْ أَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ كَذَلِكَ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا عَنِ الْخُرُوْجِ.
سهر

وَيُرْوَى عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: لَوْ رَأَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيْلَ. وَيُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: أَنَّهُ كَرِهَ الْيَوْمَ الْخُرُوْجَ لِلنِّسَاءِ إِلَى الْعِيْدِ.
حلي

سهر: قوله: فلتعرها أختها من جلبابها: بكسر جيم وسكون لام، قميص أو خمار واسع، أي لتعرها جلبابًا لا تحتاج إليه، أو لتشركها فيه إن كان واسعًا، أو هو مبالغة، أي يخرجن ولو اثنتان في ثوب واحد.
قوله: أطمارها: [جمع طمر: الثوب الخلق.]

قوت: قوله: جلباب: بكسر الجيم وتكرار الموحدة، قيل: الإزار والرداء، وقيل: الملحفة، وقيل: المقنعة، تغطي بها المرأة رأسها وظهرها وصدرها. وقيل: هو الخمار.

عرف = صلاة العيد؛ فإن المراد بالدعوة الأذكار التي في الخطبة والمواعظ والنصح؛ فإن الدعوة عامة.

حلي: قوله: لو رأى رسول الله ﷺ ما أحدث النساء لمنعهن المسجد: قلت: فيه النهي عن خروج النساء إلى المساجد.

(٨) بَابُ مَا جَاء فِي خُرُوْجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْعِيْدِ
فِي طَرِيْقٍ وَرُجُوْعِهِ مِنْ طَرِيْقٍ آخَرَ
عرف

٥٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوْفِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ فِي طَرِيْقٍ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ.
سهر

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي رَافِعٍ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. وَرَوَى أَبُو تُمَيْلَةَ وَيُوْنُسُ
قوت

ابْنُ مُحَمَّدٍ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما. وَقَدْ اسْتَحَبَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلْإِمَامِ إِذَا خَرَجَ فِي طَرِيْقٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي غَيْرِهِ؛ اتِّبَاعًا لِهَذَا الْحَدِيْثِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَحَدِيْثُ جَابِرٍ رضي الله عنه كَأَنَّهُ أَصَحُّ.

سهر: قوله: رجع في غيره: لتشهد له الطريقان أو أهلهما، أو ليتبرك به أهلهما، أو ليستفتى فيهما، أو ليتصدق على فقرائهما، أو ليزور قبور أقاربه فيهما، أو لإظهار شعار الإسلام، أو ليغيظ المنافقين أو اليهود، أو يرهبهم بكثرة من معه، أو لتخفيف الزحام، أو للحذر من كيد الأعداء، ونحو ذلك.

قوت: قوله: أبو تميلة: بضم المثناة من فوق، بعدها ميم مفتوحة ثم مثناة من تحت ثم لام، اسمه يحيى بن واضح.

عرف: السر في اختيار الطريقين في العيد: قوله: ورجوعه: قيل: إنه للتفاؤل، أي لئلا يكون فسخ ما فعل أوّلاً، أو لإظهار الشوكة، وكان الخلفاء والسلاطين يظهرون الشوكة يوم العيد ويوم الجمعة، ولا يشبه هذا الرجوع برجوعه قهقرى.

(٩) بَابٌ فِي الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوْجِ عرف

٥٣٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ سهر، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ ثَوَابٍ قوت ابْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَخْرُجُ قوت يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَنَسٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ بُرَيْدَةَ بْنِ حُصَيْبٍ الْأَسْلَمِيِّ ﷺ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا أَعْرِفُ لِثَوَابِ بْنِ عُتْبَةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيْثِ. بالتصغير فيهما

سهر: قوله: [بالزاي المشددة، آخره مهملة.]

قوت: قوله: عن ثواب بن عتبة: بفتح المثلثة وتخفيف الواو وآخره موحدة، ليس له عند المصنف إلا هذا الحديث، وليس له في بقية الكتب شيء.

قوله: لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي: قال المهلب بن أبي صفرة: إنما كان يأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى الصلاة؛ لئلا يظن ظان أنَّ الصيام يلزم يوم الفطر إلى أن يصلي صلاة العيد، وهذا المعنى مفقود في يوم الأضحى.

وقال ابن قدامة: الحكمة في ذلك أنَّ يوم الفطر حرم فيه الصيام عقب وجوبه، فاستحب تعجيل الفطر؛ لإظهار المبادرة إلى طاعة الله وامتثال أمره في الفطر على خلاف العادة، والأضحى بخلافه مع ما فيه من استحباب الفطر على شيء من أضحيته.

عرف: **استحباب الإمساك إلى صلاة عيد الأضحى**: قوله: باب إلخ: يستحب الإمساك إلى الصلاة يوم الأضحى، وإن لم يمسك فلا كراهة أصلاً، كما ذكره علي القاري رحمه الله في بعض رسائله، ثم ظاهر الحديث أن استحباب الإمساك لكل رجل يضحي أو لا، وهذا الإمساك أسميه بالصوم؛ لأن الحديث يسمي صيام عشرة، والحال أن صوم العاشر مكروه، فالصوم في اليوم العاشر هو الصوم إلى الصلاة.

ترك المستحب لا يوجب الكراهة إلا بدليل خاص: واعلم أن الحكم بالكراهة التنزيهية بترك الأولى موقوف على دليل خاص، وقريب من هذا ما في "رد المحتار": أن ترك المستحب لا يكون مكروهاً إلا بدليل خاص.

وَقَدْ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنْ لَا يَخْرُجَ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ شَيْئًا، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى تَمْرٍ، وَلَا يَطْعَمَ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ.

٥٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُفْطِرُ عَلَى تَمَرَاتٍ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

* * * *